

עין משפט ונר מצוה

א א מיי פֿייד מהלכות שחיטה הלכה ז סמג ענין דר:

ב ב מיי שם הלכה א סמג שם טושע"י ד סר כח סעיף א:

ג ג מיי שם הלכה ד [ופס"א מהלכות שחיטה אסורות ג:] טושע"ע שם סעיף ג: ד ד מיי פֿייד מהלכות שחיטה ה"ד ופ"ג מהל' יו"ט ה' א סמג שם טושע"ע א"ח סר תלח סעיף יח [וטושע"י ד סמן כח סעיף ג:]

ה ה מיי פֿייד מהלכות שחיטה ה' יד וענין ג'מ סמג שם טושע"י י"ד סר כח סעיף ה:

ו ו טושע"ע שם סעיף ד: ז [מיי פֿיין מהלכות מעשה הקרבעת הליון]:

שיטה מקובצת

א [לה דהיינו ד' פרקים שהמכיר מוזהר להכריז: **ב** לקמן בשאינו מוזמן: **ג** אין צריך שיתן הוא אם יש עפר כיון שנותן הדם על העפר הרי הוא כאלו נתן העפר. תוס' שאניין ותוס' הרא"ש ז"ל: **ד** אף מוזב ששים והכא ה"ק אם הוסיפו כבר על המוזבז עד ס' אמא או יצטרף לבטל והוי מוסף אבניו. הרא"ש ז"ל: **ה** יסדורא הוא בכל כי הני כיון שיש:

רבינו גרשום

בפני הבית, בזמן שביט המקדש קיים: במוזמן ובשאינו מוזמן. כלומר בייחוד ומדבריו: והכא לא אפשר היכי ליעביד ליבטליה. כלומר לא אפשר ליתן עפר למטה על המזבח לא ליבטליה קא הוי חציצה בין הדם למזבח (והיא רדובה **ו**) מנות בהמה ואחר כך היה חייב לכסות. כלומר אלמא אע"ג דהוציץ דם בהמה בין עפר לדם היה אפס"כ בני כסור למעלה הכא נמי אע"ג דלמטה לא אפשר למיזן עפר למעלה ליבעי כסור: התם כדרי' זירא דא"ד זירא כל הראוי לביילה כו'. כלומר ביו"ט הראשון של חג היו שם ששים עשרונים בין פרים ואילים וכבשים (ושערי' מוספין דשבת) אם אירע בשבת אבל נסכי עולת תמיד לתורה היתה נבללת בין כל הני דאמרי' הוי ס' בכלי אחד והיה מחזיק הכלי ס' עשרון **ו**) והם ראויים לביילה אע"ג ובלללים בס' רביעיות שהוי בחור הכלי כיון דראויין לביילה אין בילה מעכבת בהן אבל אם נתנו (כו עשרון) יתר מס' עשרונות [בכלי אחד] כיון דאין ראויין לביילה בילה מעכבת הכא נמי לענין כסור דם אע"ג דדם בהמה למטה כיון דאי אין דם בהמה היה ראוי ליתן עפר למטה אע"ג דדם בהמה חוצץ לא חיישינן אבל לענין מזבח דאין ראוי ליתן עפר למטה מעכב ולא יכסה: ולגרדיה

ולכסיה. כלומר לגרדיה מעל המזבח וליכסיה חוץ למזבח: אי בקדשי מזבח הכי נמי. כלומר כגון מליקת העוף: הכא במאי עסקינן בקדשי ברק הבית. דשחיטה שאינה ראויה **א**) דאינה אלא בקדושת שמוכרין אותן ודמיהן לצורך ברק הבית:

א) ז"ל שעת כהמה ואח"כ היה חייב לכסות כלומר וכו'. **ב**) ז"ל וסע ראוים לבילה והלכך אין בילה מעכבת בהן וכו'. **ג**) ז"ל דשחיטה שאינה ראויה היא דהא היא קדושה למסור ודמיהן לצורך דדק הבית.

פג:

כסוי הדם. ונוהג בחיה ובעוף. למעטוי כהמה קא אתי דלא תימא שיהא צכלל מיה: **במוזמן** ובשאינו מוזמן. פי' בקונטרס דמשום שלוח הקן אינטריך למיתני דתנן לקמן דאינו נוהג אלא בשאינו מוזמן וקשה לפירושו דאם כן צכל הני פירקין הוה ליה למיתני באתו ואת בנו (לעיל דף עח.) ובגיד הנשה (לקמן דף פט:) ובצל הנשר (לקמן דף קג:) ונראה לפרש דאינטריך למיתנייה הכא משום דכתיב (ויקרא יז) (כז) [אשר ילוד דלא תימא דוקא דאינו מוזמן: **במוקדשין** מ"ט א. בקדשי מוזבז נמי קא צעי כדמוכח הסוגיא ואף על גב דהנוחר והמערק פטור מלכסות (לקמן דף פה.) היינו משום דאסור באכילה אבל הכא משתרי באכילה במליקתו וגבי כסוי הדם לא כתיבא שחיטה אלא שפיכה: **צריך שיתן עפר למטה** ועפר למעלה. עפר שלמעלה

מנזה שיתן הוא דהא כסורו ונתגלה פטור מלכסות וכסורו הרוס ונתגלה חייב לכסות (לקמן דף פו.) אבל עפר שלמטה **א** אין צריך שיתן הוא אם יש עפר הרי כאילו נתן הוא העפר והא דלמרינן לעיל בפ"ב (דף לב.) דמומני לטולה צתמא היינו צמקס שהיה הקרקע קשה היה חופר משום דצענין שהיה עפר תיחוח ומיהו לעיל פירש בקונטרס שהיה מומינו צפה לך: **קא מוסף אבניו**. והא דלמרינן צפ' קדשי קדשים (וצמס דף סא:) שכשעלו בני גולה הוסיפו על המזבח **ד'** אמות מן הדרום התם קרא אשכח ודרש מה צית ששים זואו אף מוזבז ששים ור"ת מפרש קא מוסף אבנין ולא הוה מרובע והתסם) יליף דריבוע מוזבז מעכב ואין נראה דלכתי כשצב לכסות ידיקני עפר גס כצדי המוזבז עד שיהא מרובע ועוד דקרא דרצוע יהיה הוה ליה לאתויי ולא קרא דהכל צכתב וגו': **שחט** היה ואחר כך בהמה פטור מלכסות. תימא דליגרריה ולכסייה וכן כהמה ואח"כ היה דליגרריה ולכסייה כדם הניחו ושעל הסכין: **דאמר רבי יורא כ' הראוי לביילה** ב'. מלתא דר' יורא צפ' המנחות והנסכים (מנחות דף קג:) גבי הא דתנן הרי עלי ס"א עשרונים כו' כדפירש בקונטרס ותימא מאי פריך והא תנן אם לא צלל כשר דנהי דכשר מ"מ מנזה לצלול לך יציא בשני כלים דוקא דהא כי אמר הרי עלי להביא צכלי אחד תנן התם לעיל דלא יציא בשני כלים אבל סתם יציא כמו שפירש וי"ל דהא סיפא דס"א קאי אהך דקתמי רישא מתגרד אדם מנחה של ששים עשרון ומציא צכלי אחד ואם אמר הרי עלי ס"א כו' כלומר מנחה של ס"א דהשתא כיון דקאמר מנחה לקרבן גדול קא מיכוין והוי כאילו אמר צכלי אחד לך פריך כיון דאם לא צלל כשר צריך להביא צכלי אחד: **אין ביילה מעכבת בו**. תימא והלא שנה הכתוב צלילה צכמה מקומות וצנשים עשר נשיאים תנא ציה י"צ זימנין ואמר בהקומץ רבה (מנחות דף יט.)

כלל מקום שהחזיר הכתוב צתורה מנחה אינה אלא לעכב ושמא יש שום דרש דדרשינן מייניה דצילה לא מעכבא או שמא כולוהו צריכי ואע"ג דצילה לא מעכבא מ"מ סגרא הוא דכל הפחות דראוי צעינן כיון שהזכיר הכתוב צילה וכן לענין כסוי דהכא וכן צקריאת חליצה צפרק מצות חליצה (יבמות דף קד.) ובקריאת ציכורים צפרק הספינה (צ"צ דף פא:) ובפרק נערה צנדרים (דף עג.) דחרש לא מצי מיפר אפילו לא הוי ושמע אישה דוקא מ"מ ראוי לשמוע צעינן דסגרא הוא צכל כי הני יא שיש שום דרשה בהן דלא הוי דוקא ולא מעכבא מ"מ ראוי צעינן וכן צפ"ק דקדושין (דף סה.) גבי צית הסתרים דצעי ראוי לציתא מים משום דהזכיר ציתא מים דכתיב כל צשרו אף על פי שמיעט צית הסתרים כדדרשינן מה צשרו מאצראי מ"מ כיון דאיכא כל דמרהב אפילו טמון לכל הפחות י"ל לענין הכי מרצה דצענין ראוי לציתא מים והא דלמרינן **ט**) דעמאין משלחין קרבנותיהן אע"ג דאינו סומך ולא אמרינן דניצעי ראוי לסמיכה שמא יש שום יתור דלא צעינן אפילו ראוי אי נמי הא חזי צימי טהרה ומה שיש מקומות שחשו ויש הסמיכה ויש מקומות שלא חשו מפורש צכל הגט (גיטין דף כח: ד"ה והא) מיהו צננמר דדין (סנהדרין דף מה:) גבי נקטעה יד העדים פטור ואיכא דמחייב התם [דלא] צעי קרא דרכתבי צריך ליתן טעם למא (צעי'):

צעינן כיון שהזכיר הכתוב צילה וכן לענין כסוי דהכא וכן צקריאת חליצה צפרק מצות חליצה (יבמות דף קד.) ובקריאת ציכורים צפרק הספינה (צ"צ דף פא:) ובפרק נערה צנדרים (דף עג.) דחרש לא מצי מיפר אפילו לא הוי ושמע אישה דוקא מ"מ ראוי לשמוע צעינן דסגרא הוא צכל כי הני יא שיש שום דרשה בהן דלא הוי דוקא ולא מעכבא מ"מ ראוי צעינן וכן צפ"ק דקדושין (דף סה.) גבי צית הסתרים דצעי ראוי לציתא מים משום דהזכיר ציתא מים דכתיב כל צשרו אף על פי שמיעט צית הסתרים כדדרשינן מה צשרו מאצראי מ"מ כיון דאיכא כל דמרהב אפילו טמון לכל הפחות י"ל לענין הכי מרצה דצענין ראוי לציתא מים והא דלמרינן **ט**) דעמאין משלחין קרבנותיהן אע"ג דאינו סומך ולא אמרינן דניצעי ראוי לסמיכה שמא יש שום יתור דלא צעינן אפילו ראוי אי נמי הא חזי צימי טהרה ומה שיש מקומות שחשו ויש הסמיכה ויש מקומות שלא חשו מפורש צכל הגט (גיטין דף כח: ד"ה והא) מיהו צננמר דדין (סנהדרין דף מה:) גבי נקטעה יד העדים פטור ואיכא דמחייב התם [דלא] צעי קרא דרכתבי צריך ליתן טעם למא (צעי'):

צעינן כיון שהזכיר הכתוב צילה וכן לענין כסוי דהכא וכן צקריאת חליצה צפרק מצות חליצה (יבמות דף קד.) ובקריאת ציכורים צפרק הספינה (צ"צ דף פא:) ובפרק נערה צנדרים (דף עג.) דחרש לא מצי מיפר אפילו לא הוי ושמע אישה דוקא מ"מ ראוי לשמוע צעינן דסגרא הוא צכל כי הני יא שיש שום דרשה בהן דלא הוי דוקא ולא מעכבא מ"מ ראוי צעינן וכן צפ"ק דקדושין (דף סה.) גבי צית הסתרים דצעי ראוי לציתא מים משום דהזכיר ציתא מים דכתיב כל צשרו אף על פי שמיעט צית הסתרים כדדרשינן מה צשרו מאצראי מ"מ כיון דאיכא כל דמרהב אפילו טמון לכל הפחות י"ל לענין הכי מרצה דצענין ראוי לציתא מים והא דלמרינן **ט**) דעמאין משלחין קרבנותיהן אע"ג דאינו סומך ולא אמרינן דניצעי ראוי לסמיכה שמא יש שום יתור דלא צעינן אפילו ראוי אי נמי הא חזי צימי טהרה ומה שיש מקומות שחשו ויש הסמיכה ויש מקומות שלא חשו מפורש צכל הגט (גיטין דף כח: ד"ה והא) מיהו צננמר דדין (סנהדרין דף מה:) גבי נקטעה יד העדים פטור ואיכא דמחייב התם [דלא] צעי קרא דרכתבי צריך ליתן טעם למא (צעי'):

א) ז"ל שעת כהמה ואח"כ היה חייב לכסות כלומר הכי נמי. כלומר כגון מליקת העוף: הכא במאי עסקינן בקדשי ברק הבית. דשחיטה שאינה ראויה **א**) דאינה אלא בקדושת שמוכרין אותן ודמיהן לצורך ברק הבית:

אותו ואת בנו פרק חמישי חולין

רבי אומר יום אחד יום המיוחד טעון כרוו. ימים מיוחדים יש בשנה דהיינו ארבעה פרקים אשאתה מוזהר להכריז אמה מכרמי לשחוט. קרי ציה לא תשחיטו לא תגרוס לה ליטשט צימים הללו היא וצנה אי נמי מדכתיב יום אחד דמשמע יום מיוחד למאי יחדיניהו אי לאו להטעין כרוו:

הדרן עלך אותו ואת בנו

כסוי הדם. משום דצעי למתני צחולין אבל לא צמוקדשין נקט לכולהו: **צמוקדשין**. חטאת העוף ועולת העוף: **צמוזמן** ובשאינו מוזמן. משום דגבי שלוח הקן אנטריך למיתני לקמן (דף קלח:) טשאינו מוזמן אבל לא צמוזמן. מוזמן עוף הגדל צצית: **ונוהג צנוי גרס**: ואין שוחטין אוסו ציוס טוב. משום דלמא צעי כסוי ומספקא לא מחללינן י"ט אם שחטו: **צב'** עפר למטה. עפר תיחוח ולא על קרקע קשה: **וכסוה עפר**. משמע דלא צעי עפר אלא צכסוי. צעפר משמע כולו עטוף צעפר תיחוח: **וסכא לא אפשר**. לתת עפר למטה על המזבח: **וליצטליה**. להניחו שם לעולם: **קמוסף אבנין**. להגציהו והרי כל אורץ ורומז ורוס הצנין נמסר לדוד על פי צצאים: **דכציב**. דצדרי הימים דקאמר ליה דוד לשלמה הכל צכתב מיד ה' עלי השכיל כל מלאכת התצנית עלי השכיל אותי לימד: **קא הוי חליצה**. צין דס למוזבז ונמלא שלא נמצא דמו צקיר המזבח: **ופרכינן נהי דלמטה**. קודם מליקה אי אפשר לתת עפר משום חליצה כדלמרת אבל למעלה לאחר שמלך יכסנו דלאוו חליצה מאי איכא למיימר: **פטור מלכסות**. שהרי דם כהמה למעלה ומה יכסה: **חייב לכסות**. ואע"ג דליכא עפר למטה צינו לדס כהמה והכא נמי אע"ג שאין למטה יתן למעלה: **כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו**. צמס'

מנחות (דף קג:) אמרינן אין מציאין צכלי אחד מנחה של ששים ואחד עשרונים ומפרשינן טעמא מפני שאמרה תורה הבא מנחה שיכולה ליצלל וששים צצללין צכלי אחד אבל ששים ואחד קיס להו לצרנן דאין יכולין ליצלל והוינן בה וכי אין צצללין מאי הוי והתנן [שם יח.] לא צלל כשר ותירך רבי יורא ראוי לבילה מיהא צעינן ומי שהוא ראוי לבילה אין בילה מעכבת ואפילו לא צלל כשר אבל כשאינו ראוי לבילה בילה מעכבת זו. והכא נמי ראוי היה ליתן עפר למטה צין דם כהמה לדס חמיה קודם ששחט חמיה הילכך אף על פי שלא נתן אין הכסוי צטול אבל מוקדשין שאין ראוי ליתן עפר למטה מלאת עפר למטה מעכבת זו: **וליגרריה**. מעל המזבח לאחר האזה ויתננו למטה ויכסנו: **דס הניסו**. למרחוק חוץ לגומא ששוחט בה ודס שעל הסכין חייב לכסות וע"כ דם הסכין לא יכסנו אלא א"כ גוררו תחלה מעל הסכין ומכסי ליה': **בקדשי מוזבז**. כגון חטאת העוף: **הכי נמי**. דחייב לכסות הואיל ושחיטה ראויה הן שנאכלות לכהנים ומתניתין צעופות שהקדישן לצדק הצית ושחטס דאסורים כהנאה ומשום דשחיטה שאינה ראויה **א**) פטר להו מניסוי:

וליפרקינהו

מנחות (דף קג:) אמרינן אין מציאין צכלי אחד מנחה של ששים ואחד עשרונים ומפרשינן טעמא מפני שאמרה תורה הבא מנחה שיכולה ליצלל וששים צצללין צכלי אחד אבל ששים ואחד קיס להו לצרנן דאין יכולין ליצלל והוינן בה וכי אין צצללין מאי הוי והתנן [שם יח.] לא צלל כשר ותירך רבי יורא ראוי לבילה מיהא צעינן ומי שהוא ראוי לבילה אין בילה מעכבת ואפילו לא צלל כשר אבל כשאינו ראוי לבילה בילה מעכבת זו. והכא נמי ראוי היה ליתן עפר למטה צין דם כהמה לדס חמיה קודם ששחט חמיה הילכך אף על פי שלא נתן אין הכסוי צטול אבל מוקדשין שאין ראוי ליתן עפר למטה מלאת עפר למטה מעכבת זו: **וליגרריה**. מעל המזבח לאחר האזה ויתננו למטה ויכסנו: **דס הניסו**. למרחוק חוץ לגומא ששוחט בה ודס שעל הסכין חייב לכסות וע"כ דם הסכין לא יכסנו אלא א"כ גוררו תחלה מעל הסכין ומכסי ליה': **בקדשי מוזבז**. כגון חטאת העוף: **הכי נמי**. דחייב לכסות הואיל ושחיטה ראויה הן שנאכלות לכהנים ומתניתין צעופות שהקדישן לצדק הצית ושחטס דאסורים כהנאה ומשום דשחיטה שאינה ראויה **א**) פטר להו מניסוי:

וליפרקינהו

מנחות (דף קג:) אמרינן אין מציאין צכלי אחד מנחה של ששים ואחד עשרונים ומפרשינן טעמא מפני שאמרה תורה הבא מנחה שיכולה ליצלל וששים צצללין צכלי אחד אבל ששים ואחד קיס להו לצרנן דאין יכולין ליצלל והוינן בה וכי אין צצללין מאי הוי והתנן [שם יח.] לא צלל כשר ותירך רבי יורא ראוי לבילה מיהא צעינן ומי שהוא ראוי לבילה אין בילה מעכבת ואפילו לא צלל כשר אבל כשאינו ראוי לבילה בילה מעכבת זו. והכא נמי ראוי היה ליתן עפר למטה צין דם כהמה לדס חמיה קודם ששחט חמיה הילכך אף על פי שלא נתן אין הכסוי צטול אבל מוקדשין שאין ראוי ליתן עפר למטה מלאת עפר למטה מעכבת זו: **וליגרריה**. מעל המזבח לאחר האזה ויתננו למטה ויכסנו: **דס הניסו**. למרחוק חוץ לגומא ששוחט בה ודס שעל הסכין חייב לכסות וע"כ דם הסכין לא יכסנו אלא א"כ גוררו תחלה מעל הסכין ומכסי ליה': **בקדשי מוזבז**. כגון חטאת העוף: **הכי נמי**. דחייב לכסות הואיל ושחיטה ראויה הן שנאכלות לכהנים ומתניתין צעופות שהקדישן לצדק הצית ושחטס דאסורים כהנאה ומשום דשחיטה שאינה ראויה **א**) פטר להו מניסוי:

מנחות (דף קג:) אמרינן אין מציאין צכלי אחד מנחה של ששים ואחד עשרונים ומפרשינן טעמא מפני שאמרה תורה הבא מנחה שיכולה ליצלל וששים צצללין צכלי אחד אבל ששים ואחד קיס להו לצרנן דאין יכולין ליצלל והוינן בה וכי אין צצללין מאי הוי והתנן [שם יח.] לא צלל כשר ותירך רבי יורא ראוי לבילה מיהא צעינן ומי שהוא ראוי לבילה אין בילה מעכבת ואפילו לא צלל כשר אבל כשאינו ראוי לבילה בילה מעכבת זו. והכא נמי ראוי היה ליתן עפר למטה צין דם כהמה לדס חמיה קודם ששחט חמיה הילכך אף על פי שלא נתן אין הכסוי צטול אבל מוקדשין שאין ראוי ליתן עפר למטה מלאת עפר למטה מעכבת זו: **וליגרריה**. מעל המזבח לאחר האזה ויתננו למטה ויכסנו: **דס הניסו**. למרחוק חוץ לגומא ששוחט בה ודס שעל הסכין חייב לכסות וע"כ דם הסכין לא יכסנו אלא א"כ גוררו תחלה מעל הסכין ומכסי ליה': **בקדשי מוזבז**. כגון חטאת העוף: **הכי נמי**. דחייב לכסות הואיל ושחיטה ראויה הן שנאכלות לכהנים ומתניתין צעופות שהקדישן לצדק הצית ושחטס דאסורים כהנאה ומשום דשחיטה שאינה ראויה **א**) פטר להו מניסוי:

מסורת הש"ס

א) צילה ת. לעיל עט: [נצטרס פ"ב מ"ט]. **ב**) צילה ז: ע"ש לעיל לא. **ג**) ע"ש א) [ענין מוס' וצמס קג: ד"ה וליעבד]. **ד**) צ"ב פא: קדושין כה. יבמות קד: גמס סו: מנחות יח: קג: מכות יח: נדרים עג. **ה**) לקמן פו: **ו**) [שמלך דליכא רש"ש]. **ז**) [רש"י מותק ומכסי ליה]. **ח**) [דף סב.]. **ט**) [פסחים סב.]. **י**) [נוש' מוס' יבמות קד: ד"ה דלמר ובמנחות יח: ד"ה ואמר כתבו דאין סגרא לומר שיפטור וכו' ע"ש].

תורה אור השלם

1. ואיש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בתוכם אשר יצטר ציד ודג יא עוף ואשר יאכל וישרף את דמו וצדוהו בעפר: ויקרא יז יג
2. הכל בבית מדר יד עזי השקבל כל מלאכות דהבית: דברי הימים א כח יט

הנהגות הב"ח

א) חשי"י ד"ה הכי נמי וכו' שאינה ראויה הן פטר:

הנהגות מהר"ב רנשבורג

א) תוס' ד"ה קא וכו' אף מוזבז ששים. י"ב אבל האז דהכא לא שחב קרא כיון דלא כתיב צדדא כקרא שניהו כסוי הדם צמוקדשין עכ"ל המוס' צמסס דף י"ג ע"א ד"ה וליעבד:

מוסף רש"י

כסוי. כוי ספק מיה ספק כהמה (ביצה ח.). ואין שוחטין אותו ירום טוב. לפי שאינו יכול לטקומו ולחיות יו"ט מתקם אם שחטו (לעיר) משום דשחט מיה הוא וצריך כסוי והאז אינו יכול לטקומו ציו"ט דקתמי ואם שחטו אין מבסין את דמו. דשמא כסוי הוא ואין זו מלות כהמה ואין מלכות העפר לך (ביצה ח.). צריך שיתן עפר למטה. עפר חטאת, דאם הקרקע קשה לא מקרי עפר למטה (לעיר א.). עפר לא נאמר. וכסוה עפר הוי משמע דלא קפיד אלא אכסוי (ביצה ח.). אלא בעפר. משמע כולו טמון בעפר (לעיר א.). שהוא צלל וטמון בעפר קודם הכסוי (ביצה ח.). כל הראוי לביילה אין בילה מעכבת בו. מנסכת מנחות (קג:) תנן הרי עלי ששים ואחד עשרון מציא ששים צכלי אחד ואחד צכלי אחד. דעו ששים יסילין ליצלל צכלי אחד אבל ששים ואחד קיס להו לצרנן ואין צצללין יספ. והוינן בה וכי אין צצללין מאי הוי והאז אלא נאן אם לא צלל כשר ומשני ר' יורא כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת זו